



PUTUSAN

Nomor 1710 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pdt. LIEN KUHUAEL, M.Th.**, beralamat di Jalan Mengkudu, Blok N, Nomor 2, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
 2. **Pdt. ELVIS UMPENAWANY**, beralamat di Rumberu, RT 004, RW 001, Inamosol, Seram Bagian Barat, Maluku;
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Gora, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fajar Gora & Partners, yang beralamat di Jalan Umbut, Nomor 43, Blok I, Villa Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 November 2022;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Pdt. NATANIEL FORDATKOSU, S.Si., Teol, beralamat di Kp. Cilosari Dalam, RT 008, RW 007, Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Richard Latuihamallo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum John Richard Latuihamallo, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Singosari I Selatan, Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



- 1. DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PUSAT**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 6, RT 02, RW 01, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
- 2. KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN WILAYAH JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 5, Semarang;
- 3. PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum Kantor Pusat SINODE GKPII beralamat di Jalan Cilosari Dalam III, Nomor 14-16, Semarang, Jawa Tengah adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum pemberhentian Tergugat I Pdt. Lien Kuhuwael dari Jabatan ketua umum BPPJJ SINODE GKPII Periode 2014-2019 adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Pdt. Marthin Oppier sebagai Ketua Umum BPPJJ SINODE GKPII Pergantian antar Waktu 2014-2019 adalah sah;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Munas Ke-X di Ambon tanggal 10 Oktober 2019 oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Munas Ke-X di Ambon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan Munas Ke-X di Ambon tanggal 10 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum SINODE GKPII dengan menjalankan kepemimpinan yang berkantor Pusat di Jalan Mengkudu Blok N., Nomor 2, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara adalah tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I untuk tidak diperkenankan melakukan aktifitas apapun yang mengatasnamakan keorganisasian SINODE Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Menyatakan menurut hukum terhadap aset-aset GKPII berupa:
 - 1) Sertifikat Tanah Kantor BPPJJ (Sinode) GKPII di Jalan Cilosari Dalam III Nomor 14-16 Semarang, HM Nomor 118 939 Semarang;
 - 2) Sertifikat Lahan Kosong BPPJJ GKPII (sinode) di Gedawang Semarang Selatan HM Nomor 72 Semarang;
 - 3) Sertifikat Gedung Gereja Milik GKPII "KIDRON" Semarang HM Nomor;
 - 4) Sertifikat, Gedung Gereja Milik GKPII "IMMANUEL" dan "PETRA", Desa Malanu, Sorong Utara Papua Barat, HM Nomor 2057 Sorong; Dalam penguasaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset GKPII berupa:
 - 1) Sertifikat Tanah Kantor BPPJJ (Sinode) GKPII di Jalan Cilosari Dalam III Nomor 14-16 Semarang, HM Nomor 118 939 Semarang;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sertifikat Lahan Kosong BPPJJ GKPII (sinode) di Gedawang Semarang Selatan HM Nomor 72 Semarang;
- 3) Sertifikat Gedung Gereja Milik GKPII "KIDRON" Semarang HM Nomor;
- 4) Sertifikat, Gedung Gereja Milik GKPII "IMMANUEL" dan "PETRA", desa Malanu, Sorong Utara Papua Barat, HM Nomor 2057 Sorong;

Dikembalikan kepada Penggugat sebagai aset GKPII yang berkantor pusat di Jalan Cilosari Dalam III, Nomor 14-16, Semarang, Jika perlu dengan menggunakan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang;

11. Menyatakan menurut hukum surat pelimpahan tugas yang diberikan dari (Alm) Pdt. Marthin Oppier kepada Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019 di Cirebon dan dibuatkan Akta Kuasa Nomor 724 tertanggal 31 Januari 2020 Notaris Anah, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon adalah sah;
12. Menyatakan menurut hukum musyawarah jemaat-jemaat yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Nomor TAP-II/MUSYAWARAH JEMAAT-JEMAAT-GKPII/II/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki (Maluku), sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor 350 Notaris Anik Budi Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal tertanggal 25 Mei 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Sebagai Ketua Umum SINODE GKPII Sebagaimana Surat Keputusan Nomor TAP-II/MUSYAWARAH JEMAAT-JEMAAT-GKPII/II/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki (Maluku) dan komposisi personalia BPPJJ (SINODE) GKPII Periode 2020-2024 tersebut sebagai berikut:

KOMPOSISI PERSONALIA BPPJJ SINODE GKPII

PERIODE 2020-2024

KETUA UMUM : Pdt.Nataniel Fordatkosu,S.Si.Teol

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA 1	: Pdt.Andriana Luturyali,S.Si.Toel
KETUA 2	: Pdt.Dr.Johanes Melsasial
KETUA 3	: Pnt.Ruland Patrouw
SEKRETARIS UMUM	: Pdt.Frits Risakotta,S.Si,M.Th
SEKRETARIS 1	: Dkn.Woro Widuri
SEKRETARIS 2	: Pdt.Weldy Lisa Wasar,S.Th
BENDAHARA UMUM	: Pnt.Elly Lalangpuling
BENDAHARA 1	: Dkn.Deasy Sance Luturyali
ANGGOTA PLENO	: Pdt.O.H.Rangkoly
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Markus Romera
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Delson Ngongira
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Abraham Kolelsy
ANGGOTA PLENO	: Pdt.Yapi Matakena.M.Th
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Habel Luanmassar
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Deminaus Hahijari
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Galio P. Luturyali

- 14 Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor 350 Notaris Anik Budi Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal tanggal 25 Mei 2021 adalah sah;
- 15 Memerintah Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I cq Turut Tergugat II cq Turut Tergugat III untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
- 16 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan rincian:
- A. Kerugian Materiil;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Pekerjaan Penggugat menjadi terganggu juga waktunya karena harus berulang kali mengurus perkara ini sehingga kerjaan dan waktu menjadi tidak teratur..... Rp 250.000.000,00

B. Kerugian Imateriil:

Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan hukum dari Tergugat I telah membawa kerugian imateriil/mental kepada Penggugat menjadi merasa malu, stres, jatuh nama baik..... Rp5.000.000.000,00+

Total Rp5.250.000.000,00

(lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 17 Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan putusan ini;
- 18 Bahwa apabila ternyata Tergugat I lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat I juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 19 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi atau termasuk di dalamnya upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 20 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Semarang dalam peradilan yang baik, adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi kompetensi relatif;
3. Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;
4. Eksepsi *error in persona* diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
5. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi relatif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 29 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Kantor Pusat SINODE GKPII beralamat di Jalan Cilosari Dalam III, Nomor 14-16, Semarang, Jawa Tengah adalah sah;
4. Menyatakan Menurut hukum Pemberhentian Tergugat I Pdt. Lien Kuhuwael dari Jabatan ketua umum BPPJJ SINODE GKPII Periode 2014-2019 adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum Pdt. Marthin Oppier sebagai Ketua Umum BPPJJ SINODE GKPII Pergantian antar Waktu 2014-2019 adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum Pelaksanaan Munas Ke-X di Ambon Tanggal 10 Oktober 2019 oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penanggungjawab Munas Ke-X di Ambon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan Munas Ke-X di Ambon tanggal 10 Oktober 2019 yang di laksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I mengatasnamakan diri sebagai ketua umum SINODE GKPII dengan menjalankan kepemimpinan yang berkantor Pusat di Jalan Mengkudu Blok N., Nomor 2, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara adalah tidak sah;
9. Menghukum Tergugat I untuk Tidak di Perkenankan Melakukan aktifitas apapun yang mengatasnamakan keorganisasian SINODE Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Menyatakan menurut hukum terhadap aset-aset GKPII berupa:
 - 1) Sertifikat Tanah Kantor BPPJJ (Sinode) GKPII di Jalan Cilosari Dalam III Nomor 14-16 Semarang, HM Nomor 118 939 Semarang;
 - 2) Sertifikat Lahan Kosong BPPJJ GKPII (sinode) di Gedawang Semarang Selatan HM Nomor 72 Semarang;
 - 3) Sertifikat Gedung Gereja Milik GKPII "KIDRON" Semarang HM Nomor
 - 4) Sertifikat, Gedung Gereja Milik GKPII "IMMANUEL" dan "PETRA", Desa Malanu, Sorong Utara Papua Barat, HM Nomor 2057 Sorong;Dalam penguasaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan aset-aset GKPII berupa:
 - 1) Sertifikat Tanah Kantor BPPJJ (Sinode) GKPII di Jalan Cilosari Dalam III Nomor 14-16 Semarang, HM Nomor 118 939 Semarang;
 - 2) Sertifikat Lahan Kosong BPPJJ GKPII (sinode) di Gedawang Semarang Selatan HM Nomor 72 Semarang;
 - 3) Sertifikat Gedung Gereja Milik GKPII "KIDRON" Semarang HM Nomor
 - 4) Sertifikat, Gedung Gereja Milik GKPII "IMMANUEL" dan "PETRA", Desa Malanu, Sorong Utara Papua Barat, HM Nomor 2057 Sorong;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penggugat sebagai aset GKPII yang berkantor pusat di Jalan Cilosari Dalam III Nomor 14-16 Semarang, jika perlu dengan menggunakan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang;

12. Menyatakan menurut hukum Surat Pelimpahan Tugas yang diberikan dari (Alm) Pdt. Marthin Oppier kepada Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019 di Cirebon dan dibuatkan Akta Kuasa Nomor 724 tertanggal 31 Januari 2020 Notaris Anah, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon adalah sah;
13. Menyatakan menurut hukum musyawarah jemaat-jemaat yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Nomor TAP-II/MUSYAWARAH JEMAAT-JEMAAT-GKPII/II/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki (Maluku), sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor 350 Notaris Anik Budi Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal tertanggal 25 Mei 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Sebagai Ketua Umum SINODE GKPII Sebagaimana Surat Keputusan Nomor TAP-II/MUSYAWARAH JEMAAT-JEMAAT-GKPII/II/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 di Saumlaki (Maluku) dan Komposisi Personalia BPPJJ (SINODE) GKPII Periode 2020-2024 tersebut sebagai berikut:

KOMPOSISI PERSONALIA BPPJJ SINODE GKPII

PERIODE 2020-2024

KETUA UMUM	: Pdt.Nataniel Fordatkosu,S.Si.Teol
KETUA 1	: Pdt.Andriana Luturyali,S.Si.Toel
KETUA 2	: Pdt.Dr.Johanes Melsasial
KETUA 3	: Pnt.Ruland Patrouw
SEKRETARIS UMUM	: Pdt.Frits Risakotta,S.Si,M.Th
SEKRETARIS 1	: Dkn.Woro Widuri
SEKRETARIS 2	: Pdt.Weldy Lisa Wasar,S.Th

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENDAHARA UMUM	: Pnt.Elly Lalangpuling
BENDAHARA 1	: Dkn.Deasy Sance Luturyali
ANGGOTA PLENO	: Pdt.O.H.Rangkoly
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Markus Romera
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Delson Ngongira
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Abraham Kolelsy
ANGGOTA PLENO	: Pdt.Yapi Matakena.M.Th
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Habel Luanmassar
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Deminaus Hahijjari
ANGGOTA PLENO	: Pnt.Galio P. Luturyali

15.Menyatakan menurut hukum Akta Pernyataan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Badan Pimpinan Jemaat-Jemaat (SINODE) Nomor 350 Notaris Anik Budi Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal tanggal 25 Mei 2021 adalah sah;

16.Memerintah Tergugat I, Tergugat II, turut tergugat I cq Turut Tergugat II cq Turut Tergugat III untuk tunduk dan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

17.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

18.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.992.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 75/PDT/2023/PT SMG., tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.K/2023/PN Smg., *juncto*

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 525/Pdt.G/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/PDT/2023/PT SMG. tanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang secara absolut dan relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Tergugat menyusun Kepengurusan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Musyawarah Nasional ke X Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Tahun 2019 di Ambon, serta penguasaan Para Tergugat atas aset-aset Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, perbuatan mana menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Musyawarah Nasional ke X Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Tahun 2019 di Ambon diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan pihak dari Pdt. Marthin Oppier (Penggugat) sebagaimana disepakati Pdt. Marthin Oppier (pihak Penggugat) dengan Lien Kuhuwael;

Bahwa dengan demikian Kepengurusan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional ke X Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Tahun 2019 di Ambon tersebut tidak sah dan dengan demikian pula penguasaan Para Tergugat atas aset-aset Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia adalah tidak sah;

Bahwa dengan demikian, tepat pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pdt. LIEN KUHUAEL, M.Th., dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Pdt. LIEN KUHUAEL, M.Th., 2. Pdt. ELVIS UMPENAWANY** tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1710 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)